“3·8”西樵金悦来机械伤害事故调查报告

2018年3月8日9时53分许，位于佛山市南海区西樵上金瓯樵丹大道的佛山市南海区金悦来物资回收有限公司发生一起机械伤害事故，工人刘祖文在作业期间被金属打包液压机门盖压中头部，当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“3·8”西樵金悦来机械伤害事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“3·8”西樵金悦来机械伤害事故。

（二）事故发生时间:2018年3月8日9时53分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区西樵上金瓯樵丹大道的佛山市南海区金悦来物资回收有限公司。

（四）事故单位（个人):黄建平和李辉辉、佛冈达味

特钢有限公司、佛山市南海区金悦来物资回收有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：65万元。

调查组认定，“3·8”西樵金悦来机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1、黄建平，男，汉族，1982年10月22日出生，住址：福建省长乐市湖南镇西宅村新厝24号。

2、李辉辉，男，汉族，1995年5月30日出生，住址：福建省长乐市湖南镇仙富村仙西404号。

3、佛冈达味特钢有限公司（以下简称达味公司），《营业执照》统一社会信用代码：91441821584720430F；住所：佛冈县石角镇莲溪村委飞鹅塘村58号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：石忠源；注册资本：人民币贰仟肆佰万元；成立日期：2011年11月4日；营业期限：长期；经营范围：生产、加工、销售：建筑用钢筋，建筑用钢制品，五金模具，金属构件，金属制品，圆钢，不锈钢，高品质工模具钢；销售：天然气，液化气（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、佛山市南海区金悦来物资回收有限公司（以下简称金悦来公司），《营业执照》统一社会信用代码：

91440605707714357K；住所：佛山市南海区西樵上金瓯樵丹大道；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张日崧；注册资本：人民币伍拾万元；成立日期：1997年11月25日；营业期限：长期；经营范围：废旧金属回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者刘祖文，男，汉族，1966年10月23日出生，住址：四川省兴文县大河苗族乡龙山村三组。

（三）事故单位（个人）的关系情况

2014年7月金悦来公司将公司场地租给达味公司使用，并同意达味公司使用金悦来公司名义进行生产经营。2017年9月达味公司在金悦来公司知晓的情况下将场地转租给黄建平和李辉辉使用，金悦来公司同意黄建平和李辉辉以其公司名义进行生产经营。黄建平和李辉辉合伙经营，聘请了刘祖文等4名工人在场地进行生产作业。

（四）事发设备情况

事发设备叫金属打包液压机，型号Y81/F-315G，门盖油缸190T，江苏华宏科技股份有限公司制造。该设备放置金悦来公司南边厂房内，料箱为地下式，尺寸为3000mm×2500mm×1200mm，操作台设置在面向门盖的右边（料箱旁边），有4个操纵杆，面向操作台从左往右第三根操纵杆为门盖操纵

杆，通过操控门盖操纵杆，可以控制门盖上下升降。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 3 月 8 日早上，因金悦来公司南边厂房的金属打包液压机翻包装置存在故障，领班人员张宏均带领刘祖文对翻包装置进行维修。张宏均进入料箱前架外侧的翻包油缸底座处，负责调整翻包油缸支座并进行点焊固定，刘祖文负责金属打包液压机操作台操作翻包油缸操纵杆。当日上午 9 时 53 分许，刘祖文在完成金属打包液压机操作台操作后，行至料箱前端锁孔处趴下，头部伸入料箱，被下降的门盖砸中头部。张宏均发现门盖下降后即询问刘祖文为何合上门盖，未听见刘祖文回应，随即从作业点内跑出，发现刘祖文已被门盖压断头部。报警后，120 到达现场，医务人员宣布刘祖文当场死亡。

（二）事故直接原因

刘祖文违反操作规程，错误操作金属打包液压机的操纵杆，离开操作台将头部伸入料箱，致使金属打包液压机门盖下降并砸中刘祖文头部，导致事故发生，造成刘祖文当场死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，西樵镇安监、公安、上金瓯社区工作人员

到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故企业立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇政府组织金悦来公司、黄建平和李辉辉与死者家属进行赔偿事宜协商，金悦来公司、黄建平和李辉辉与死者家属签订《调解协议书》和补充协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）刘祖文违反操作规程，错误操作金属打包液压机的操纵杆，离开操作台将头部伸入料箱，致使金属打包液压机门盖下降并砸中刘祖文头部，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）黄建平和李辉辉未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未对员工进行安全生产教育培训；作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、三十二条、四十一条之规定。

（三）达味公司将场地转租给黄建平和李辉辉，未与黄建平、李辉辉签订专门的安全生产管理协议，未在现场进行安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

（四）金悦来公司将场地租给达味公司，未与达味公司签订专门的安全生产管理协议，且放任达味公司将场地转租给黄建平和李辉辉使用，对黄建平和李辉辉的安全生产工作统一协调管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）刘祖文，因刘祖文在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）黄建平和李辉辉，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）达味公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（四）金悦来公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对岗位风险点危险源辨识流于形

式，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员特别是新入职员工具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“3·8”西樵金悦来机械伤害事故调查组

2018 年 4 月 11 日